

01_Pruefauftrag.eml

Von	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
An	Rechtsanwältin Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 09:30:00 +0200
Betreff	Beschädigung unseres Abwasserkanals – Forderungsentwurf

Sehr geehrte Frau Klee,

die Stadt Würzburg beauftragt Sie als Eigentümerin und Betreiberin des öffentlichen Abwasserkanals am Schlehenfächerweg mit der Prüfung ihrer Ersatzansprüche gegen die Grab & Grund Tiefbau GmbH. Der Kanal wird durch einen unselbstständigen städtischen Regiebetrieb geführt. Dieser besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit. Geschädigt ist hier unsere Anlage; es geht nicht um Ansprüche eines Anliegers wegen austretenden Abwassers.

Bitte erstellen Sie einen ausformulierten internen Prüfvermerk zu Anspruchsgegnern, Haftungsgrund und ersatzfähigen Positionen sowie einen vollständigen Forderungsentwurf an die Tiefbaufirma. Die Firma bestreitet die Genauigkeit unserer Leitungsauskunft. Außerdem ist die interne Stundenaufstellung bisher nicht deckungsgleich mit dem Einsatzblatt. Wir benötigen das Ergebnis bis 8. Oktober. Ein Klageauftrag ist damit nicht verbunden.

Der Tiefbauer war von der Faserfink Netz GmbH beauftragt, nicht von uns. Ein privater Bauvertrag zwischen der Stadt und Grab & Grund liegt nicht vor. Unsere Aufgrabungsfreigabe regelte nur die Nutzung der Straßenfläche. Unterlagen über dessen Haftpflichtversicherung oder unsere eigene Deckung sind bislang nicht vorhanden. Bitte keine Versicherer anschreiben, nichts versenden und keine abschließende Forderung ohne unsere Prüfung erklären.

Mit freundlichen Grüßen
Gertraud Holler

04_Baggerfuehrer.eml

Von	Nico Yilmaz <nico@grab-grund.example>
An	Ida Sauer <ida@grab-grund.example>
Datum	Wed, 09 Sep 2026 17:15:00 +0200
Betreff	Mein Ablauf am Schlehenfächerweg

Hallo Frau Sauer,

am Montag hatten wir vor Haus 9 zunächst ungefähr auf der im Ausdruck eingezeichneten Achse von Hand gesucht. Wir waren vielleicht 70 oder 80 Zentimeter tief. Dort fanden wir noch kein Rohr. Der Polier sagte, die neue Trasse liege weiter südlich, und ich könne dort vorsichtig mit der schmalen Schaufel weiterarbeiten. Ich habe dann etwa 60 Zentimeter seitlich von unserem Suchschlitz angesetzt. Beim nächsten tieferen Hub gab es ein knackendes Geräusch. Danach sahen wir das gebrochene Rohr.

Den Abstand von einem Meter habe ich vor dem Hub nicht mit dem Band gemessen. Die Leitungsauskunft hatte ich als Ausdruck in der Kabine, aber die Rückseite mit den Arbeitshinweisen lag unter den übrigen Plänen. Ich bin seit Februar fest bei Grab & Grund angestellt und habe auf dieser Baustelle nach Einteilung unseres Poliers gearbeitet. Für die Stadt habe ich keinen eigenen Auftrag ausgeführt.

Der Kanal lag nach meinem Eindruck deutlich anders, als wir ihn anhand der Zeichnung gesucht hatten. Ob die Mauer als Bezugspunkt an der richtigen Ecke gemessen wurde, weiß ich nicht. Wir riefen sofort beim Regiebetrieb an und sicherten die Grube. Fotos vor dem ersten Aushub haben wir nicht gemacht.

Viele Grüße

Nico

09_Unternehmerantwort.eml

Von	Ida Sauer <ida@grab-grund.example>
An	Lorenz Dörflein <abwasser@wuerzburg-fallakten.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 11:20:00 +0200
Betreff	Kanalschaden Schlehenfächerweg – Ihre Kostenankündigung

Sehr geehrter Herr Dörflein,

wir bestreiten nicht, dass unsere Baggerschaufel das Rohr getroffen hat. Zur Ursache übersende ich die Nachricht unseres Fahrers. Nach unserer Auffassung war die Auskunft zur Lage zu ungenau. Unser Polier hatte einen Suchschlitz an der eingezeichneten Stelle herstellen lassen und dort kein Rohr gefunden. Dass der Kanal rund 65 Zentimeter daneben lag, konnte er nicht sehen. Wir möchten das genaue Aufmaß und die Grundlage der von Ihnen genannten Achse erhalten.

Auftraggeber unserer Glasfaserarbeiten ist allein die Faserfink Netz GmbH. Eine vertragliche Zahlungspflicht gegenüber der Stadt haben wir nicht vereinbart. Das bedeutet nicht, dass wir den Schaden ignorieren; wir wollen die Verantwortlichkeit und die angekündigten Kosten nachvollziehen. Die aus Ihrer telefonischen Mitteilung ersichtlichen Fremdkosten von 4.236,40 EUR erscheinen uns prüfbar, liegen uns aber noch nicht vollständig als Rechnungen vor. Eigene Stadtstunden von 336,00 EUR erkennen wir ohne Aufschlüsselung nicht an.

Eine Erklärung zu einer Versicherung oder eine Zahlungszusage gebe ich mit dieser Nachricht nicht ab. Bitte senden Sie die belegte Forderung zunächst an unsere Geschäftsadresse. Wir antworten nach Durchsicht der Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen
Ida Sauer, Geschäftsführerin

11_Polier_Suchschlitz.eml

schriftverkehr-und-klage/11_Polier_Suchschlitz.eml

Von	Raban Kunkel <r.kunkel@grab-grund.example>
An	Ida Sauer <ida.sauer@grab-grund.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 16:30:00 +0200
Betreff	Schlehenfächerweg – Ablauf vor dem Rohrtreffer

Sehr geehrte Frau Sauer,

ich bestätige auf Ihre Rückfrage, dass ich am 7. September als angestellter Polier der Grab & Grund Tiefbau GmbH den Einsatz am Schlehenfächerweg geleitet habe. Nico Yilmaz war unser angestellter Baggerführer. Wir arbeiteten am Auftrag der Faserfink Netz GmbH, nicht für die Stadt. Sie hatten mir die Leitungsauskunft vom 28. August vollständig weitergeleitet. Ich hatte die eine Seite ausgedruckt. Die Hinweise zum beidseitigen Suchkorridor und zur Tiefe standen auf derselben Seite; einen eigenen Rückseitentext gab es nicht.

Ich ließ an der eingezeichneten Achse zunächst mit der Hand bis ungefähr 70 bis 80 Zentimeter suchen. Dort fanden wir nichts. Die Auskunft nannte etwa 1,20 Meter Überdeckung. Den ganzen Meter links und rechts der Achse hatten wir nicht von Hand freigelegt. Ich wies Nico dann an, mit dem Bagger ungefähr 60 Zentimeter seitlich weiterzugehen. Den Kanalverlauf hatten wir zu diesem Zeitpunkt nicht positiv festgestellt. Ich rechnete damit, dass der alte Plan jedenfalls die Straßenseite richtig zeigte und das Rohr tiefer liegen müsse. Die konkrete Lage wollte ich mit dem nächsten Aushub erkennen. Rückblickend war das keine Freilegung vor dem Maschineneinsatz.

Nach dem Knacken stoppten wir und riefen an. Eine Vermessung des Abstandes zur Planachse habe ich nicht angefertigt. Die später genannten 65 Zentimeter stammen aus der städtischen Aufnahme. Für meine Anweisung ist aber richtig, dass wir uns bewusst noch im seitlichen Warnbereich bewegten. Eine Anweisung der Stadt, dort ohne weitere Ortung zu baggern, gab es nicht. Die betriebliche Jahresunterweisung hatte stattgefunden; über deren genauen Inhalt und die von Ihnen durchgeführten Kontrollen kann ich aus dieser Erinnerung keine vollständige Aussage machen.

Mit freundlichen Grüßen

Raban Kunkel

Polier

12_Umsatzsteuer.eml

schriftverkehr-und-klage/12_Umsatzsteuer.eml

Von	Mirjam Ben-Ami <kasse@wuerzburg-fallakten.example>
An	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 08:20:00 +0200
Betreff	Kanalschaden – Vorsteuer und Zahlung der beiden Rechnungen

Sehr geehrte Frau Holler,

ich ergänze den Kassenvermerk vom 28. September. Die beschädigte DN-200-Hauptleitung gehört der Stadt Würzburg. Der Abwasserbereich wird als unselbständiger Regiebetrieb geführt; es gibt für diese Leitung keine ausgegliederte Eigentümer-GmbH oder einen anderen Rechnungsträger. Die beiden Rechnungen sind an die Stadt adressiert und wurden aus ihrer Kasse bezahlt. Die Reparaturrechnung über 3.284,40 EUR wurde am 22. September, die Überleitungsrechnung über 952,00 EUR am 21. September vollständig beglichen.

Die Leitung dient ausschließlich der öffentlichen Abwasserbeseitigung in diesem Straßenabschnitt. Die betreffenden Eingangsleistungen sind in unserer steuerlichen Zuordnung keiner zum Vorsteuerabzug berechtigenden wirtschaftlichen Tätigkeit zugeordnet. Aus genau diesen Rechnungen wurden weder 524,40 EUR noch 152,00 EUR als Vorsteuer geltend gemacht. Eine Erstattung über einen anderen städtischen Betrieb, eine Förderung oder eine Zahlung des Unternehmers liegt nicht vor. Ich bestätige dies nach Rücksprache mit unserer Steuerstelle; es handelt sich nicht nur um die pauschale Annahme, jede Kommune könne niemals Vorsteuer abziehen.

Die eigenen Mitarbeiterstunden sind in den 4.236,40 EUR nicht enthalten. Die zunächst genannten 336,00 EUR beruhen auf acht angesetzten Stunden einschließlich geschätzter Abwicklung und einem internen Mischsatz. Dieser Betrag ist keine weitere bezahlte Fremdrechnung. Wenn Sie ihn nicht in die Zahlungsaufforderung aufnehmen, vermindert sich der hier bestätigte Fremdkostenbetrag nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Mirjam Ben-Ami

Stadtkasse, Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg

13_Reparaturumfang.emlschriftverkehr-und-klage/13_Reparaturumfang.eml

Von	Irmgard Behrlein <kanalbau@behrlein.example>
An	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 10:05:00 +0200
Betreff	Rechnung vom 10. September – Umfang und Überleitung

Sehr geehrte Frau Holler,

die von uns ausgeführte Arbeit betraf eine einzige frisch gebrochene Länge des Tonrohrs DN 200. Wir haben keine benachbarten Abschnitte vorsorglich erneuert. Das Ersatzstück stellt denselben Querschnitt wieder her. Weder die Kapazität des Netzes noch dessen Nutzungsstandard wurde erhöht. Die Kamera diente dazu, den unmittelbaren Anschlussbereich auf verbliebene Bruchstücke und Schäden zu prüfen. Der vorgefundene übrige Abschnitt war für den bisherigen Betrieb brauchbar; eine ohnehin für dieses Jahr bestellte Sanierung ist uns nicht bekannt.

Der Ablauf ließ sich während der Arbeiten nicht gefahrlos offen in die Grube leiten. Die von Herrn Malik ab 7. September 11:05 Uhr eingerichtete Überleitung hielt den Betrieb bis zum Abschluss am 8. September aufrecht. Wir arbeiteten am 8. September bis kurz vor 14 Uhr am Rohr und prüften anschließend den Ablauf. Die Beendigung der Überleitung um 14:15 Uhr passt zu diesem Ablauf. Die Oberflächenwiederherstellung betrifft nur die für den beschädigten Abschnitt geöffnete Fläche. Arbeitszeit, Material, Kamera und Wiederherstellung sind in unserer Rechnung einzeln ausgewiesen; eine allgemeine Modernisierung ist darin nicht enthalten.

Den Planversatz haben wir nicht vermessungstechnisch überprüft. Die städtische Angabe von etwa 65 Zentimetern ist deshalb nicht mein eigenes Aufmaß. Ich kann jedoch als unmittelbar beteiligte Unternehmerin den frischen Schadenszustand, den Reparaturumfang und die Arbeiten bestätigen. Eine technische Verlängerung der Nutzungsdauer des gesamten Kanals lässt sich aus dem Austausch dieses kurzen beschädigten Stücks nicht ableiten.

Mit freundlichen Grüßen

Irmgard Behrlein

Kanalbau Irmgard Behrlein GmbH

Rosenkieselweg 6, 97076 Würzburg

02_Schadenbericht.docx

Kanalschaden Schlehenfächerweg

08.09.2026

1 Anlage und Beteiligte

Am 7. September 2026 um 10:18 Uhr meldete die Grab & Grund Tiefbau GmbH einen beschädigten Kanal am Schlehenfächerweg vor Haus 9. Die Firma verlegte im Auftrag der Faserfink Netz GmbH eine Glasfasertrasse. Der öffentliche Mischwasserkanal DN 200 steht nach Anlagenverzeichnis seit seiner Herstellung im Eigentum der Stadt. Kontrolle, Reinigung und Reparatur erfolgen durch unseren Regiebetrieb. Es handelt sich um die öffentliche Hauptleitung im Straßenraum, nicht um einen privaten Hausanschluss. Eine Übertragung an eine Gesellschaft ist für diese Anlage nicht erfolgt.

2 Befund

Bei unserem Eintreffen um 10:36 Uhr lag der Kanal auf etwa einem Meter frei. Am Scheitel fehlte ein Stück Steinzeugrohr; daneben lagen frische Bruchstücke. Der Bagger stand unmittelbar an der Grube. Nach Angaben des Baggerführers war der Schaden bei einem Aushubhub entstanden. Ein vollständiger Rückstau in angeschlossene Gebäude wurde nicht festgestellt. Um die Leitung bis zum Austausch funktionsfähig zu halten, ließen wir ab 11:05 Uhr eine mobile Überleitung einrichten.

3 Wiederherstellung

Der beschädigte Abschnitt wurde am Folgetag durch eine beauftragte Kanalbaufirma ersetzt. Die Kameraprüfung ergab keine weitere sichtbare Beschädigung unmittelbar neben der ausgetauschten Stelle. Unsere Messung der offenliegenden Achse ergab gegenüber der in der Auskunft eingezeichneten Achse eine seitliche Abweichung von etwa 0,65 Meter. Bezug war die Mauerecke an Haus 9. Die Maßbandmessung wurde von mir und Milan Petrovic durchgeführt; ein vermessungstechnisches Aufmaß vor dem Schaden liegt uns nicht vor.

Lorenz Dörflein

03_Leitungsauskunft.docx

Leitungsauskunft und Arbeitsvorgaben

28.08.2026

Adressatin: Grab & Grund Tiefbau GmbH, Bauleitung Ida Sauer. Maßnahme: Glasfasertrasse Schlehenfächerweg vor den Häusern 7 bis 11. Diese Auskunft enthält die für den betroffenen Abschnitt aus unserem Bestandsplan übernommene Lagebeschreibung.

1 Bestandsangaben

Die öffentliche Leitung DN 200 verläuft annähernd parallel zur nördlichen Straßenkante. Vor Haus 9 liegt die eingetragene Achse 2,10 Meter südlich der dortigen Mauerecke. Die eingetragene Überdeckung beträgt ungefähr 1,20 Meter. Diese Maße stammen aus der Bestandsaufnahme von 1988. Spätere Veränderungen der Bezugspunkte sind nicht nachgemessen. Die tatsächliche Lage und Tiefe sind vor einem maschinellen Aushub durch geeignete Suchschlitze festzustellen; die Planangabe ersetzt diese Feststellung nicht.

2 Arbeiten im Leitungsbereich

Innerhalb eines Meters beiderseits der eingetragenen Achse ist zunächst von Hand freizulegen. Bei Abweichungen oder ungeklärter Lage sind die Arbeiten in diesem Bereich zu unterbrechen und der Regiebetrieb zu verständigen. Nach Freilegung ist ein ausreichender Abstand zum tatsächlichen Leitungsverlauf einzuhalten. Diese Hinweise betreffen den Schutz unseres Kanals; sie sind keine Ausführungsplanung für die neue Glasfasertrasse.

3 Empfang

Ida Sauer bestätigt für Grab & Grund den Empfang am 28. August um 15:20 Uhr und die Weitergabe an den Polier. Eine Einweisung vor Ort wurde von der Firma nicht angefordert. Die straßenrechtliche Aufgrabungsfreigabe wird gesondert durch die Straßenstelle bearbeitet. Ein Auftrag der Stadt an die Firma wird mit dieser Leitungsauskunft nicht erteilt.

Hanne Pflaum

05_Reparaturrechnung.docx

Rechnung KR-260910 – Kanalreparatur

10.09.2026

Rechnungsempfängerin: Stadt Würzburg, Regiebetrieb Abwasser. Auftrag vom 7. September 2026 zur Wiederherstellung des am Schlehenfächerweg vor Haus 9 beschädigten öffentlichen Kanals. Die Arbeiten wurden am 8. September ausgeführt und durch Werkmeister Dörflein abgenommen.

Für Freilegung, Ausbau des beschädigten Stücks und Einbau des Ersatzstücks berechnen wir 1.400,00 EUR netto. Das Ersatzrohr mit zwei Anschlussmanschetten und Bettungsmaterial kostet 460,00 EUR netto. Für die Kamerakontrolle nach Einbau werden 250,00 EUR netto berechnet. Verfüllung und Wiederherstellung der zuvor vorhandenen Straßenoberfläche kosten 650,00 EUR netto. Daraus ergibt sich ein Nettobetrag von 2.760,00 EUR. Die Umsatzsteuer von 19 Prozent beträgt 524,40 EUR; der Rechnungsbetrag beläuft sich auf 3.284,40 EUR.

Die Reparatur beschränkt sich auf den beschädigten Abschnitt und die technisch erforderlichen Anschlüsse. Eine Vergrößerung des Querschnitts oder Sanierung weiterer Leitungslängen ist nicht beauftragt und nicht berechnet. Die mobile Überleitung ist nicht Bestandteil dieser Rechnung; sie wurde durch einen anderen Betrieb gestellt. Zahlungsziel ist der 24. September 2026.

Irmgard Behrlein

06_Ueberleitung_Rechnung.docx

Pumpendienst Anwar Malik · Weidenkernweg 3, Würzburg

Rechnung UP-260909 – vorübergehende Überleitung

09.09.2026

Rechnungsempfängerin: Stadt Würzburg, Regiebetrieb Abwasser. Einsatzort: öffentlicher Kanal Schlehenfächerweg vor Haus 9. Auftrag telefonisch erteilt durch Lorenz Dörflein am 7. September um 10:42 Uhr.

Die mobile Überleitung wurde am 7. September um 11:05 Uhr eingerichtet und bis zum Abschluss der Rohrreparatur am 8. September um 14:15 Uhr betrieben. Der Preis für An- und Abfahrt, Aufbau und Abbau beträgt zusammen 280,00 EUR netto. Die Bereitstellung der Pumpe, Schläuche und Stromversorgung für den Einsatzzeitraum kostet 420,00 EUR netto. Für zwei Funktionskontrollen werden zusammen 100,00 EUR netto berechnet. Der Nettobetrag beträgt 800,00 EUR. Hinzu kommen 152,00 EUR Umsatzsteuer bei 19 Prozent; insgesamt sind 952,00 EUR zu zahlen.

Während des Einsatzes wurde der Zufluss am beschädigten Stück vorbeigeleitet. Unsere Kontrolle ergab keine Unterbrechung des Pumpbetriebs. Eine Reinigung anderer Straßenabschnitte oder Arbeiten in privaten Gebäuden waren nicht erforderlich und sind nicht abgerechnet. Zahlungsziel ist der 23. September 2026.

Anwar Malik

07_Kassenvermerk.docx

Zahlungen und steuerliche Zuordnung der Kanalreparatur

28.09.2026

1 Zahlungen

Die Rechnung der Kanalbau Irmgard Behrlein GmbH vom 10. September über 3.284,40 EUR wurde am 22. September vollständig bezahlt. Die Rechnung des Pumpendienstes Anwar Malik vom 9. September über 952,00 EUR wurde am 21. September vollständig bezahlt. Skonto wurde nicht vereinbart und nicht abgezogen. Für die beiden Fremdrechnungen sind damit 4.236,40 EUR abgeflossen. Eine Erstattung durch Dritte oder einen Versicherer ist auf dem Sachkonto bisher nicht gebucht.

2 Steuerliche Behandlung

Nach der für diesen Regiebetrieb geführten steuerlichen Zuordnung betrifft der reparierte Kanal ausschließlich die hoheitliche öffentliche Abwasserbeseitigung. Die beiden Rechnungen sind dieser Tätigkeit vollständig zugeordnet. Für ihre Umsatzsteuerbeträge von zusammen 676,40 EUR wird keine Vorsteuer abgezogen; es gibt in diesem Vorgang keine Zuordnung zu einer steuerpflichtigen Nebenleistung. Diese Aussage betrifft die konkrete Buchung und ist keine Aussage über sämtliche Tätigkeiten der Stadt.

3 Eigene Leistungen

Die Personalstunden des Regiebetriebs sind noch nicht als Erstattungsforderung gebucht. Die Werkleitung hat einen Betrag von 336,00 EUR angemeldet. Ob dieser Betrag zusätzlichen Aufwand oder eine interne Verrechnung ohnehin anfallender Personalentgelte enthält, ist aus der Kostenanforderung noch nicht ersichtlich. Eine Zahlung auf eine eigene Rechnung liegt dafür naturgemäß nicht vor.

Mirjam Ben Ami

08_Eigene_Stunden.docx

Einsatzstunden Regiebetrieb und Kostenanforderung

29.09.2026

1 Einsatzblatt

Am 7. September war ich von 10:25 bis 12:25 Uhr mit Fahrt, Schadensaufnahme und Beauftragung der Überleitung beschäftigt, insgesamt zwei Stunden. Milan Petrovic war von 10:30 bis 13:00 Uhr vor Ort, insgesamt zweieinhalb Stunden. Am 8. September war ich von 13:30 bis 14:30 Uhr zur Abnahme dort; Herr Petrovic kontrollierte anschließend von 14:30 bis 15:30 Uhr den freien Ablauf. Die auf diesem Blatt eingetragenen Zeiten ergeben insgesamt sechseinhalb Stunden. Alle Zeiten lagen innerhalb der regulären Arbeitszeit; Überstundenzuschläge wurden nicht gezahlt.

2 Kostenanforderung

Unsere zunächst an die Kasse geschickte Anforderung lautet auf acht Stunden zu je 42,00 EUR, insgesamt 336,00 EUR. Darin hatte ich zusätzlich anderthalb Stunden für Telefonate, Bestellung und Nachbereitung geschätzt. Für diese anderthalb Stunden habe ich bisher keine Einzelaufzeichnung gefunden. Der Satz von 42,00 EUR ist unser interner durchschnittlicher Verrechnungssatz mit Personalneben- und Gemeinkosten, kein an einen Dritten bezahlter Stundensatz.

Die am 7. September geplante Kontrolle eines anderen Kanalschachts wurde auf den nächsten Tag verschoben und ohne Mehrarbeit nachgeholt. Ob uns durch die Verschiebung ein weiterer messbarer Aufwand entstand, kann ich nicht belegen. Die vorgenannten Stunden betreffen keine Leistungen, die zugleich auf den Fremdrechnungen stehen.

Lorenz Dörflein

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

16_Klageentwurf.docx

schriftverkehr-und-klage/16_Klageentwurf.docx

Klageentwurf Stadt Würzburg gegen Grab & Grund Tiefbau GmbH

ENTWURF – NICHT EINGEREICHT

Stand: 5. Oktober 2026

An das Amtsgericht Würzburg

Ottostraße 5, 97070 Würzburg

1 Parteien und Anträge

In dem Rechtsstreit der Stadt Würzburg, vertreten durch den Oberbürgermeister, Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg, Klägerin, Prozessbevollmächtigte: Klee & Kolben, Rechtsanwältin Clara Klee, Buchslaubenweg 14, 97074 Würzburg,

gegen die Grab & Grund Tiefbau GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Ida Sauer, Kieswindenweg 12, 97076 Würzburg, Beklagte,

wird beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 4.236,40 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab dem auf die Zustellung der Klage folgenden Tag zu zahlen und die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Der Streitwert beträgt 4.236,40 EUR.

Der Entwurf ist noch nicht eingereicht. Die außergerichtliche Zahlungsfrist läuft bis 16. Oktober. Das vorliegende Schriftstück behauptet weder einen Fristablauf noch ein bereits bestehendes gerichtliches Aktenzeichen. Der Antrag umfasst ausschließlich zwei bezahlte Fremdkostenrechnungen. Die zuvor diskutierten 336,00 EUR eigener Personalstunden sind nicht Bestandteil der Klage. Auch vorgerichtliche Anwaltskosten werden nicht beantragt.

2 Zuständigkeit und Anspruchsinhaberin

Die Klägerin verfolgt einen privatrechtlichen Ersatzanspruch wegen der Beschädigung ihres Eigentums durch ein gewerbliches Tiefbauunternehmen. Sie ist hier Anspruchstellerin und nicht als angebliche Haftpflichtschuldnerin wegen eines aus ihrem Kanal austretenden Abwassers in Anspruch genommen. Der öffentliche Zweck der beschädigten Anlage verwandelt den Eigentumsschaden nicht in eine Amtshaftungsklage gegen die Stadt.

Das Amtsgericht ist nach § 23 Nr. 1 GVG sachlich zuständig, weil der Wert 10.000 EUR nicht übersteigt und keine wertunabhängige Landgerichtszuständigkeit eingreift. § 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG betrifft Ansprüche aus Amtspflichtverletzung, um die es hier nicht geht. Die Beklagte hat ihren Sitz in Würzburg; dort wurde auch die unerlaubte Handlung begangen. Die örtliche Zuständigkeit folgt aus §§ 17, 32 ZPO.

Der beschädigte öffentliche DN-200-Hauptkanal am Schlehenfächerweg 9 gehört der Stadt. Ihr Abwasserbereich wird als unselbständiger Regiebetrieb geführt, der keine eigene Klägerrolle einnimmt. Die Stadt blieb Eigentümerin und Rechnungsträgerin. Eine Übertragung der Leitung auf eine Gesellschaft oder einen Zweckverband hat nicht stattgefunden.

Beweis: Schadenbericht und Kassenvermerk, Anlagen K1 und K6; ergänzende steuerliche Zuordnung, Anlage K10; Zeugnis des Lorenz Dörflein und der Mirjam Ben-Ami, jeweils zu laden über Stadt Würzburg, Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg. Bei substantiiertem Bestreiten kann das konkret betroffene Leitungstück anhand des städtischen Anlagenbestands zugeordnet werden; eine nicht vorliegende notarielle Eigentumsurkunde wird nicht behauptet.

3 Auftrag und Leitungsauskunft

Die Beklagte führte im Auftrag der Faserfink Netz GmbH Glasfaserarbeiten aus. Zwischen ihr und der Klägerin bestand kein Werkvertrag über diese Arbeiten. Die Stadt erteilte auf Anfrage lediglich eine Leitungsauskunft. Am 28. August übermittelte Hanne Pflaum die Lageinformation für den parallel zur Straße verlaufenden Hauptkanal. Die Geschäftsführerin bestätigte den Empfang um 15:20 Uhr und leitete das vollständige Blatt an den Polier Raban Kunkel weiter.

Die Planachse lag nach der alten Eintragung etwa 2,10 Meter von der bezeichneten südlichen Mauerecke entfernt. Eine Überdeckung von ungefähr 1,20 Meter wurde angegeben. Die Auskunft machte deutlich, dass die Eintragung auf dem Stand von 1988 beruhte und die Lage nur angenähert wiedergab. Innerhalb eines Meters beiderseits der Planachse war der Verlauf vor maschinellm Aushub durch Handsuche tatsächlich festzustellen. Bei nicht geklärter Lage sollten die Arbeiten angehalten und die Stadt angesprochen werden. Es lag deshalb keine Freigabe vor, einen ungeklärten Streifen innerhalb dieses Korridors mit dem Bagger abzusuchen.

Beweis: Leitungsauskunft mit Empfangsangabe, Anlage K2; Zeugnis der Hanne Pflaum, zu laden über Stadt Würzburg, Leitungsverwaltung, Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg; Zeugnis des Raban Kunkel, zu laden über die Beklagte. Der Polier bestätigt inzwischen, dass die Hinweise auf derselben einzelnen Seite standen. Die frühere Erinnerung des Baggersführers an eine ungelesene Rückseite wird nicht als Beweis eines tatsächlich vorhandenen Rückseitenblatts übernommen.

4 Beschädigung am 7. September

Am 7. September setzte die Beklagte ihren angestellten Baggersführer Nico Yilmaz unter Leitung des ebenfalls angestellten Poliers Raban Kunkel ein. Ein handgegrabener Suchschlitz erreichte an der Planachse nur ungefähr 70 bis 80 Zentimeter Tiefe. Dort wurde kein Rohr gefunden. Der Suchkorridor von einem Meter zu beiden Seiten war nicht vollständig überprüft; insbesondere war der Kanalverlauf nicht positiv festgestellt. Der Polier wies den Fahrer gleichwohl an, etwa 60 Zentimeter seitlich mit dem Bagger fortzufahren. Die Baggerschaufel traf das Tonrohr und brach eine Länge frisch auf. Der Schaden wurde gegen 10:18 Uhr gemeldet; um 10:36 Uhr trafen städtische Beschäftigte ein.

Beweis: Nachricht des Fahrers, Anlage K3; ergänzende Darstellung des Poliers, Anlage K9; Zeugnis des Nico Yilmaz und des Raban Kunkel, jeweils zu laden über Grab & Grund Tiefbau GmbH, Kieswindenweg 12, 97076 Würzburg. Die Beklagte bestätigt den Schaufeltreffer und die Weisungsbeziehung in Anlagen K8 und K13. Zum vorgefundenen frischen Bruch werden Lorenz Dörflein und Milan Petrovic, beide zu laden über den städtischen Abwasserbereich, Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg, als Zeugen benannt.

Milan Petrovic ermittelte mit Maßband eine seitliche Abweichung von ungefähr 65 Zentimetern zur Planachse. Eine amtliche Neuvermessung liegt nicht vor. Die Klägerin kennzeichnet diesen Wert daher als ungefähre Aufnahme. Für den Vorwurf ist entscheidend, dass nach eigener Schilderung des Poliers bewusst ungefähr 60 Zentimeter seitlich und damit innerhalb des bezeichneten Suchbereichs maschinell weitergearbeitet wurde, ohne zuvor den Verlauf und die tatsächliche Tiefe zu klären. Der Sachverhalt beruht nicht allein auf der nachträglichen städtischen Abstandsschätzung.

Der Treffer verursachte eine konkrete Substanzverletzung. Ein vollständiger Rückstau oder die Überflutung privater Räume trat nicht ein. Solche zusätzlichen Schäden werden nicht verlangt. Der Rohrbruch erforderte dennoch eine unverzügliche Überleitung und fachgerechte Wiederherstellung des laufenden öffentlichen Abwasserbetriebs.

5 Haftungsgrund und Mitarbeiterverantwortung

Das beschädigte Eigentum ist durch § 823 Abs. 1 BGB geschützt. Der unmittelbare Eingriff war rechtswidrig. Die Befugnis, für einen Netzbetreiber einen Glasfasergraben herzustellen, beinhaltet keine

Erlaubnis, fremde Kanäle zu beschädigen. Das Risiko war wegen der ausdrücklich unsicheren Bestandsangabe erkennbar. Aus dem erfolglosen Suchschlitz bis höchstens 80 Zentimeter durfte nicht auf einen freien maschinellen Arbeitsbereich geschlossen werden, obwohl eine ungefähre Überdeckung von 1,20 Meter genannt war.

Für die Beklagte wird der Anspruch insbesondere auf § 831 Abs. 1 BGB gestützt. Fahrer und Polier waren ihre angestellten Verrichtungsgehilfen und handelten in Ausführung des ihnen übertragenen Bauauftrags. Der Schaden entstand während genau dieser weisungsgebundenen Tätigkeit. Der Polier entschied über die Fortsetzung, der Fahrer setzte die Anweisung mit dem betrieblich eingesetzten Bagger um. Es handelt sich nicht um eine nur bei Gelegenheit der Arbeit begangene private Handlung.

Die Auswahl-, Ausstattungs-, Leitungs- und Überwachungsverantwortung ist nach den konkreten Umständen zu prüfen. Die Beklagte beruft sich auf langjährige Erfahrung des Poliers und Teilnahme beider Mitarbeiter an Unterweisungen. Diese Umstände werden nicht ignoriert. Sie ersetzen jedoch noch nicht den vollständigen Entlastungsnachweis nach § 831 Abs. 1 Satz 2 BGB. Welche Einweisung zu unsicheren Leitungsplänen erfolgte, wie die Befolgung kontrolliert wurde und ob der Schaden auch bei pflichtgemäßer Organisation eingetreten wäre, hat die Beklagte bisher nicht mit konkreten Unterlagen belegt. Ihr Schreiben erklärt selbst, dass die Kontrolldokumentation erst zusammengestellt werde.

Beweis: Unternehmensschreiben, Anlage K13, sowie Zeugnis des Raban Kunkel und des Nico Yilmaz zu erhaltenen Arbeitsanweisungen und tatsächlicher Kontrolle. Die Klägerin setzt die bloße Beschäftigung nicht mit unwiderlegbarer Haftung gleich. Gelingt der gesetzliche Entlastungsbeweis, muss dessen Bedeutung für diesen Anspruch berücksichtigt werden. Eine bisher nicht festgestellte persönliche Weisung der Geschäftsführerin zum riskanten Aushub wird nicht erfunden. Auch wird dem Polier nicht allein wegen seiner Berufsbezeichnung eine Organstellung nach § 31 BGB zugeschrieben.

Eine vertragliche Haftung der Beklagten gegenüber der Klägerin ist durch die vorhandenen Unterlagen nicht begründet. Der Auftrag stammt von Faserfink Netz GmbH; aus ihm werden ohne nähere Grundlage keine Schutzwirkung und kein unmittelbarer Zahlungsanspruch der Stadt abgeleitet. § 278 BGB ersetzt die fehlende vertragliche Sonderverbindung nicht. Ebenso schafft § 2 HPfLG keinen automatischen Ersatzanspruch des Anlageninhabers für die Reparatur seiner eigenen durch einen fremden Bagger beschädigten Anlage. Die Klage stützt sich auf die konkret bezeichnete deliktische Eigentumsverletzung und die Haftung für die eingesetzten Verrichtungsgehilfen.

6 Erforderliche Wiederherstellung und Betrag

Zur Wiederherstellung des beschädigten Abschnitts berechnete die Kanalbau Irmgard Behrlein GmbH 1.400,00 EUR Arbeitsleistung, 460,00 EUR Material, 250,00 EUR Kameraprüfung und 650,00 EUR Oberflächenwiederherstellung, zusammen 2.760,00 EUR netto. Die Umsatzsteuer beträgt 524,40 EUR, der Bruttobetrag 3.284,40 EUR. Es wurde nur eine gebrochene Länge gleichwertig ersetzt. Querschnitt, Kapazität und Nutzungsstandard des Netzes wurden nicht erhöht. Die Kamera prüfte auf Bruchstücke und Anschlussfolgen; die Oberfläche wurde nur im geöffneten Schadensbereich wiederhergestellt.

Beweis: Reparaturrechnung, Anlage K4; ergänzende Auskunft, Anlage K11; Zeugnis der Irmgard Behrlein, zu laden über Kanalbau Irmgard Behrlein GmbH, Rosenkieselweg 6, 97076 Würzburg. Bei technisch substantiiertem Bestreiten werden ein Sachverständigengutachten zur Notwendigkeit und Angemessenheit dieser Maßnahmen und die Besichtigung des dokumentierten Reparaturabschnitts angeboten. Die bloße Rechnung soll eine konkrete technische Einwendung nicht ersetzen.

Während der Reparatur musste der anfallende Abwasserstrom übergeleitet werden. Anwar Malik stellte 280,00 EUR für Einrichtung, 420,00 EUR für den Pumpenbetrieb und 100,00 EUR für zwei Kontrollen in Rechnung, zusammen 800,00 EUR netto zuzüglich 152,00 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 952,00 EUR. Die Überleitung begann am 7. September um 11:05 Uhr und endete am 8. September um 14:15 Uhr nach Abschluss und Prüfung der Reparatur. Sie verhinderte zusätzliche Störungen. Eine zeitlich unbegrenzte Vorhaltung oder Reservevermietung wird nicht verlangt.

Beweis: Rechnung, Anlage K5; Zeugnis des Anwar Malik, Weidenkernweg 3, 97076 Würzburg, zu Einrichtung und Laufzeit; Zeugnis der Irmgard Behrlein zum zeitlichen Reparaturbedarf. Die Fremdrechnungen addieren sich zu 4.236,40 EUR. Die Klägerin bezahlte die Überleitung am 21. September und die Reparatur am 22. September vollständig.

Beweis: Kassenvermerk und ergänzende Zahlungsbestätigung, Anlagen K6 und K10; Zeugnis der Mirjam Ben-Ami. Die Klägerin macht tatsächlich entstandene und bezahlte Wiederherstellungskosten nach § 249 Abs. 2 BGB geltend, keine unverbindlichen Kostenvoranschläge. Ein pauschaler Abzug „neu für alt“ ist bei bloßer gleichwertiger Beseitigung eines frischen Bruchs nicht ohne nachgewiesenen wirtschaftlichen Vorteil gerechtfertigt. Eine bereits fest geplante ohnehin erforderliche Erneuerung dieses Abschnitts ist nicht festgestellt.

7 Umsatzsteuer, Eigenstunden und Anspruchsumfang

Die Rechnungen betreffen ausschließlich die öffentliche Abwasserbeseitigung dieses Abschnitts. Die Stadt hat für diese Eingangsleistungen keine Vorsteuer geltend gemacht und erhält keine entsprechende steuerliche Entlastung. Der unselbständige Regiebetrieb bildet keine andere Anspruchsinhaberin. Die Klägerin leitet die fehlende Abzugsberechtigung nicht allein aus ihrem kommunalen Status ab; ihre Kasse bestätigt die konkrete steuerliche Zuordnung nach Rücksprache mit der Steuerstelle. Deshalb gehören die tatsächlich angefallenen 676,40 EUR Umsatzsteuer nach § 249 Abs. 2 Satz 2 BGB zur Belastung.

Beweis: Anlage K10 und Zeugnis der Mirjam Ben-Ami. Sollte die Beklagte eine bestimmte steuerliche Erstattungsmöglichkeit darlegen, wird diese gesondert geprüft. Eine Doppelkompensation über Versicherung, Förderung oder einen anderen Rechnungsträger liegt nach der Kassenbestätigung nicht vor.

Die früher genannten 336,00 EUR eigener Stunden werden nicht eingeklagt. Die vorhandene Aufstellung enthält zwar 6,5 Stunden unmittelbar anlassbezogener Tätigkeit, aber daneben geschätzte Abwicklung und einen nicht bereinigten internen Mischsatz. Allein der Umstand, dass Beschäftigte ohnehin Gehalt erhalten, würde unmittelbare erforderliche Schadensbeseitigungsarbeit nicht stets wertlos machen. Der vorliegende pauschale Ansatz bildet jedoch ohne Aufschlüsselung von Tätigkeit und Satz keinen ausreichend abgegrenzten zusätzlichen Antrag. Die Klägerin lässt diese Position daher vollständig außerhalb der vorliegenden Forderung, statt die unzutreffenden acht Stunden ungeprüft zu übernehmen.

Beweis zur Abgrenzung: Eigenstundenaufstellung, Anlage K7. Die Klage ist hinsichtlich der zwei Fremdrechnungen vollständig beziffert; sie verteilt keinen unbestimmten Teilbetrag auf beliebige Schadenspositionen. Ein materieller Erlass anderer etwaiger Ansprüche wird damit nicht erklärt. Die beantragte Summe enthält weder reine Rechtsverfolgungszeit noch pauschale Verwaltungsgemeinkosten.

8 Planabweichung und Mitverantwortung

Die Beklagte verlangt im Schreiben vom 5. Oktober eine Kürzung um 30 Prozent. Sie stützt dies auf ungenaue Bestandsdaten und fehlendes neues Aufmaß. Eine solche Quote ist bisher nur ein Verhandlungsvorschlag, kein Ergebnis einer technischen Untersuchung. Die Klägerin verkennt nicht, dass auch eine unzutreffende oder unzureichende Leitungsauskunft bei feststellbarer eigener Pflichtverletzung nach § 254 BGB erheblich sein könnte. Der konkrete Inhalt der Auskunft ist deshalb vollständig als Anlage beigelegt.

Hier wurde die Unsicherheit jedoch ausdrücklich mitgeteilt und durch einen Suchkorridor von einem Meter auf jeder Seite berücksichtigt. Der nach eigener Schilderung bewusst rund 60 Zentimeter versetzte Aushub blieb innerhalb dieses Korridors. Der Polier kannte sowohl die ungefähre Tiefe als auch die Pflicht zur positiven Lagefeststellung. Er rief vor dem maschinellen Fortsetzen nicht bei der Stadt an. Es ist nicht ersichtlich, dass die Stadt eine genau bekannte abweichende Lage verschwiegen oder einen

ungefährlichen Korridor verbindlich zugesichert hätte. Das Alter des Plans allein führt unter diesen Umständen nicht zu der verlangten pauschalen Kürzung.

Die Beklagte kann einwenden, eine Handsuche hätte den Kanal gleichwohl nicht rechtzeitig oder gefahrlos auffinden können. Dann sind die konkreten Boden- und Raumverhältnisse sowie zumutbare weitere Ortungsmöglichkeiten zu klären. Das rechtfertigt aber nicht nachträglich den ungeklärten Baggereinsatz ohne Rückfrage. Die Klägerin bietet hierzu bei substantiiertem technischen Streit ein Tiefbausachverständigengutachten an. Der Sachverständige soll die bekannten Warnangaben, Suchschlitztiefe und Arbeitsrichtung zugrunde legen und keine zentimetergenaue Bestandsvermessung fingieren.

9 Zinsen, Vergleich und Schluss

Die Prozesszinsen werden aus §§ 291, 288 Abs. 1 BGB ab dem Tag nach tatsächlicher Zustellung beantragt. Es werden fünf Prozentpunkte verlangt. Der deliktische Ersatzanspruch ist keine Entgeltforderung, auch wenn die Beklagte Unternehmerin ist. Die konkrete Zahlungsaufforderung der städtischen Rechtsstelle vom 2. Oktober mit Frist bis 16. Oktober ist als Anlage K12 beigelegt. Der Entwurf setzt weder Verzug vor Ablauf des 16. Oktober noch eine bereits erfolgte Zustellung voraus.

Die Klägerin hat einen Vergleich über 70 Prozent bislang nicht angenommen. Die Unternehmerantwort enthält ausdrücklich kein vorbehaltloses Teilerkenntnis. Eine Teilzahlung wird nicht angerechnet, weil keine erfolgt ist. Die Klägerin ist zur Erörterung konkreter technischer Einwendungen bereit, hält aber an den vollständig belegten Fremdkosten fest. Die zur Klage beigelegten Unterlagen zeigen sowohl die Eigentümer- und Betreiberrolle der Stadt als auch die tatsächlichen Grenzen von Lageaufnahme und Mitarbeiterkosten.

Clara Klee
Rechtsanwältin
Entwurfssfassung ohne Unterschrift und ohne Einreichung

10. Anlagenverzeichnis

K1: Städtisches Eigentum, Betrieb und Schadenaufnahme
Datei: 02_Schadenbericht.docx

K2: Planunsicherheit, Suchkorridor und Empfangsbestätigung
Datei: 03_Leitungsauskunft.docx

K3: Schilderung des eingesetzten Baggerführers
Datei: 04_Baggerfuehrer.eml

K4: Erforderliche Kanalreparatur einschließlich Umsatzsteuer
Datei: 05_Reparaturrechnung.docx

K5: Befristete Überleitung während der Reparatur
Datei: 06_Ueberleitung_Rechnung.docx

K6: Zahlung der Fremdkosten und steuerliche Zuordnung
Datei: 07_Kassenvermerk.docx

K7: Abgrenzung der nicht eingeklagten Eigenstunden
Datei: 08_Eigene_Stunden.docx

K8: Bestätigung des Treffers und Einwendungen der Unternehmerin
Datei: 09_Unternehmerantwort.eml

K9: Anweisung, Suchschlitztiefe und Mitarbeiterstellung
Datei: schriftverkehr-und-klage/11_Polier_Suchschlitz.eml

K10: Ergänzende Bestätigung fehlender Vorsteuerentlastung

Datei: schriftverkehr-und-klage/12_Umsatzsteuer.eml

K11: Notwendigkeit, Dauer und fehlende technische Verbesserung

Datei: schriftverkehr-und-klage/13_Reparaturumfang.eml

K12: Auf Fremdkosten beschränkte Zahlungsaufforderung

Datei: schriftverkehr-und-klage/14_Zahlungsaufforderung.pdf

K13: Fortbestehender Kürzungseinwand und fehlende Zahlung

Datei: schriftverkehr-und-klage/15_Unternehmerbrief.pdf

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

14_Zahlungsaufforderung.pdf

schriftverkehr-und-klage/14_Zahlungsaufforderung.pdf

Stadt Würzburg, Rechtsstelle
Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg

An die Grab & Grund Tiefbau GmbH
zu Händen der Geschäftsführerin Ida Sauer
Kieswindenweg 12, 97076 Würzburg

02.10.2026

Stadt Würzburg gegen Grab & Grund Tiefbau GmbH – 4.236,40 EUR

Sehr geehrte Frau Sauer,

namens der Stadt Würzburg fordere ich Sie auf, die durch den Kanalbruch vom 7. September entstandenen Fremdkosten von 4.236,40 EUR bis zum 16. Oktober 2026 zu erstatten. Die vollständigen Rechnungen, Zahlungsbestätigungen und ergänzenden Auskünfte sind dieser Forderung zugeordnet. Die Zahlung wird an die Stadtkasse nach gesonderter Mitteilung des Kassenzeichens erbeten; dieses Schreiben enthält keine Änderung einer bestehenden Bankverbindung.

Ihre Baggerschaufel traf den öffentlichen Hauptkanal. Die Stadt ist Eigentümerin und Betreiberin. Ihr Auftraggeber Faserfink Netz GmbH hat mit der Stadt keinen Reparaturvertrag über diese Beschädigung begründet. Die Forderung beruht auf der Verletzung städtischen Eigentums durch Ihre im Arbeitseinsatz eingesetzten Beschäftigten, insbesondere § 831 BGB in Verbindung mit § 823 Abs. 1 BGB. Ein Vertrag zwischen Stadt und Ihrem Unternehmen wird nicht behauptet.

Der Plan war ausdrücklich als Näherungsangabe aus dem Jahr 1988 bezeichnet. Im Korridor von einem Meter beiderseits der Planachse sollten Sie den Verlauf vor Maschineneinsatz durch Handsuche feststellen. Ihr Polier bestätigt jetzt, dass nur bis etwa 70 bis 80 Zentimeter gesucht wurde, obwohl die Auskunft etwa 1,20 Meter Überdeckung nannte. Die seitliche Verschiebung um rund 60 Zentimeter lag weiterhin im bezeichneten Warnbereich. Der ungesicherte Planverlauf rechtfertigte deshalb keinen Übergang zum Bagger, bevor der Kanal tatsächlich gefunden war.

Wir verlangen 3.284,40 EUR für die Reparatur und 952,00 EUR für die währenddessen notwendige Überleitung. Beide Beträge sind bezahlt. Die Stadt erhält aus diesen konkret zugeordneten öffentlichen Abwasserleistungen keine Vorsteuerentlastung. Es wurde nur der beschädigte Abschnitt gleichwertig wiederhergestellt. Der anfängliche Ansatz eigener Stunden von 336,00 EUR ist nicht Bestandteil dieser Zahlungsaufforderung. Die vorliegende Mischsatzrechnung trägt ohne weitere Aufbereitung keinen unveränderten zusätzlichen Zahlungsantrag; damit ist kein Erlass eines tatsächlich nachweisbaren anderen Anspruchs erklärt.

Bitte benennen Sie konkret, welche Auswahl-, Unterweisungs- und Kontrollmaßnahmen Sie für die verantwortlichen Beschäftigten getroffen hatten, soweit Sie sich auf eine Entlastung nach § 831 BGB berufen. Die bloße Erfahrung des Poliers beantwortet diese Frage nicht vollständig. Wir sind bereit, die Lageunterlagen gemeinsam durchzugehen. Die ungefähre städtische Messung von 65 Zentimetern wird nicht als amtliche Neuvermessung ausgegeben. Sie rechtfertigt nach dem ausdrücklich mitgeteilten Suchkorridor aber keine pauschale Halbierung der Kosten.

Mit freundlichen Grüßen
Gertraud Holler
Rechtsstelle

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

15_Unternehmerbrief.pdf

schriftverkehr-und-klage/15_Unternehmerbrief.pdf

Grab & Grund Tiefbau GmbH
Kieswindenweg 12, 97076 Würzburg
Geschäftsführerin Ida Sauer

An die Stadt Würzburg, Rechtsstelle
zu Händen Gertraud Holler
Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg

05.10.2026

Kanalschaden – Stellungnahme zur Zahlungsaufforderung

Sehr geehrte Frau Holler,

Ihre Zahlungsaufforderung vom 2. Oktober und die Kostenunterlagen liegen vor. Den Treffer unseres Baggers und die in Ihrem Schreiben genannten Rechnungsbeträge bestreiten wir nicht. Dass die Stadt tatsächlich bezahlt und für diese Leistungen keinen Vorsteuerabzug erhalten hat, können wir nicht aus eigenem Wissen bestätigen; die Kassenunterlagen sind dafür nachvollziehbar. Eine Zahlung ist bislang nicht erfolgt.

Wir halten an unserem Einwand fest, dass die Abweichung des alten Lageplans zu dem Unfall beigetragen hat. Auch wenn ein Suchkorridor vermerkt war, erwarten wir von einem Leitungsbetreiber möglichst zuverlässige Bestandsdaten. Uns liegt kein vermessungstechnisch gesichertes neues Aufmaß vor. Wir sehen deshalb weiterhin einen erheblichen Eigenanteil der Stadt und würden einen Abschlag von 30 Prozent verlangen. Das ist unser Verhandlungsstand und keine durch ein Gutachten festgestellte Quote.

Herr Kunkel hat seine ergänzende Darstellung abgegeben. Er war unser angestellter Polier und durfte Herrn Yilmaz Arbeitsanweisungen geben. Wir bestreiten seine Anweisung zur seitlichen Fortsetzung des maschinellen Aushubs nicht. Herr Yilmaz ist seit Februar bei uns angestellt; Herr Kunkel verfügt über langjährige Tiefbauerfahrung. Beide nahmen an betrieblichen Unterweisungen teil. Die Schulungsnachweise und unsere Kontrolldokumentation werden noch zusammengestellt. Mit dem bloßen Hinweis auf die Teilnahme kann ich derzeit keinen lückenlosen Entlastungsnachweis für den konkreten Einsatz vorlegen.

Gegen die Beschränkung auf Fremdkosten haben wir keine Einwendung. Die ursprünglich genannten 336,00 EUR eigener Stadtstunden werden von uns nicht anerkannt. Wir bitten um Nachricht, ob die Stadt unter Berücksichtigung des Planversatzes zu einer abschließenden Einigung über 70 Prozent der Fremdkosten bereit wäre. Dies soll erst nach gesonderter Annahme einen Vergleich begründen. Es ist kein vorbehaltloses Anerkenntnis eines Teilbetrags und keine Zusage einer Versicherungsleistung.

Mit freundlichen Grüßen
Ida Sauer
Geschäftsführerin